

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1361/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายศุภร สิทธิเวชวิจิตร

จำเลย

นายศุภร สิทธิเวชวิจิตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา หากให้จดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อไปในระหว่างฎีกาอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยได้ โปรดมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 95)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 65252 แขวงหัวหมากใต้เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคาสูงสุด 450,000 บาทจำเลยยื่นคำร้องว่า ราคาสูงสุดที่ขายทอดตลาดนี้ยังต่ำมากโดยโจทก์กับพวกสมคบกันกดราคาขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90,89)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามคำร้องของจำเลยมีเหตุสมควรที่จะได้รับการคุ้มครองประโยชน์ จึงให้ระงับการจดทะเบียนไว้ระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว ตามคำร้องของจำเลยมีเหตุสมควรที่จะได้รับการคุ้มครองประโยชน์ จึงให้ระงับการจดทะเบียนไว้ระหว่างฎีกา

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ